

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นั้น เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการใช้สิทธิในการขออนุมัติสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าตนเองพึงมีพึงได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอยู่ในสังกัดเท่านั้น โดยมีใช่เป็นการกระทำในหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึ่งบทบัญญัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนาที่จะให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ในกรณีที่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายหากมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนไม่ คงมีแต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้เท่านั้น และหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการออกคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิที่มีตามกฎหมาย ซึ่งย่อมถือได้ว่าการอนุมัติดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนคำสั่งที่เป็น การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ และผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ หากไม่มีการอุทธรณ์หรือนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดไม่อาจนำมาโต้แย้งได้อีก นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ เนื่องจากเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปนั้นมีลักษณะเป็นลามกมิควรได้ที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสามารถเรียกคืนได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจึงมิใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้หากการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กรณีก็ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ได้เลย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ ๔๓๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ ๔๓๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔



โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มียกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ.๑๐๙/๒๕๖๔)

### ๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

การที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่กลับใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กรณีดังกล่าวแม้จะทำให้การคำนวณราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น และทางราชการได้รับความเสียหายจากการต้องเสียงบประมาณในการปรับปรุงเส้นทางสูงกว่าปกติ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า แบบ (ท.๑-๐๗) ของกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางของทางราชการแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้ในการบูรณะทางหรือปรับปรุงทางมากกว่า เนื่องจากมีส่วนผสมของหินและยางแอสฟัลท์ที่มากกว่าจึงมีความเหนียวแน่นทนต่อการชะล้างจากฝนและสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่า อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและทางราชการ ดังนั้น เมื่อได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงสมควรให้หักส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด

นอกจากนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นตำแหน่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งหมด การแต่งตั้งให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งที่เกี่ยวกับงานพัสดุจึงอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายได้แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งอื่นมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งที่เจ้าหน้าที่นั้นอาจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กรณีถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของทางราชการ จึงสมควรหักส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่



ในส่วนนี้ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

### สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบพบว่า การจัดจ้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement in-Place Recycling และโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ได้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามคู่มือประมาณการ (ท.๑-๐๗) แบบแปลนมาตรฐาน ก่อสร้างของกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้การคำนวณราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น และทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๓๕,๙๑๗.๓๖ บาท นายกองัดการบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้กระทำความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๒๒๒,๒๗๖.๔๒ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๐,๒๒๒,๒๗๖.๔๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวนคนละ ๕๑๑,๑๑๓.๘๒ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้แบบ (ท.๑-๐๗) ของกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แม้จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายต้องเสีย



งบประมาณในการปรับปรุงเส้นทางสูงกว่าปกติเป็นเงิน ๑๐,๒๒๒,๒๗๖.๔๒ บาท ก็ตาม แต่โดยที่แบบ (ท.๑-๐๗) ดังกล่าว เป็นแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางของทางราชการแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของการก่อสร้างทางตามแบบดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการบูรณะทางหรือปรับปรุงทางมากกว่า เนื่องจากมีส่วนผสมของหินที่มากกว่า จึงสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่า และมีส่วนผสมของยางแอสฟัลท์มากกว่า จึงเหนียวแน่นทนต่อการชะล้างจากฝนได้มากกว่า อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและทางราชการ ได้มากกว่า ดังนั้น เมื่อได้คำนึงถึงงบประมาณที่ราชการต้องสูญเสียไปจากการกระทำละเมิด ดังกล่าวเปรียบเทียบกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ลงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด นอกจากนั้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นตำแหน่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทั้งหมด การแต่งตั้งให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงต้องพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งที่เกี่ยวกับงานพัสดุจึงอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งอื่นมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งที่เจ้าหน้าที่นั้นอาจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้การดำเนินการด้านพัสดุไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับงานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปริมาณมากได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดจ้างเกิดความผิดพลาด อันถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๒,๒๗๖.๔๒ บาท เมื่อหักส่วนความรับผิดเนื่องจากระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม ร้อยละ ๕๐ และความบกพร่องและระบบการดำเนินการร้อยละ ๓๐ แล้ว จึงคงเหลือส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้อีกร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๐๕๔,๔๕๕.๒๘ บาท ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีใช้ผู้มีหน้าที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยตรง โดยพิจารณา



เบื้องต้นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบคดีในอัตราคนละร้อยละ ๕ ของค่าเสียหาย ตามสัดส่วนที่กรมบัญชีกลางกำหนด คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบคนละ ๑๐๒,๒๒๒.๗๖ บาท พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๐๒,๒๒๒.๗๖ บาท และในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๐๒,๒๒๒.๗๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๑/๒๕๖๓)

### ๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่ใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

#### ๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไปตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น แม้คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเป็นการออกคำสั่งที่อยู่ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิด (วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐) ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบซึ่งปรากฏตามสำเนาใบตอบรับทางไปรษณีย์ว่าหลานของผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับแทนเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งปัญหาเรื่องอายุความเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง แม้คู่กรณีไม่ยกขึ้นอ้างต่อศาลตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

#### สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านแท่นได้กำหนดแผนการจัดซื้อรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน เป็นเงินจำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางรถดับเพลิง



ล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ในวงเงินจำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดซื้อรถดั๊กหน้าชุดหลังยี่ห้อ TEREX รุ่น ๘๒๐ ในราคา ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท ค. ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และมีการวางฎีกาเบิกเงิน นอกงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ พร้อมทั้งจ่ายเงินจำนวน ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ขายเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า เทศบาลตำบลบ้านแท่นจัดซื้อรถดั๊กหน้าชุดหลังในราคาที่ไม่เหมาะสม และมีการทุจริต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดขึ้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการฯ ที่ได้รายงานการสอบสวนว่า การจัดซื้อรถดั๊กหน้าชุดหลังดังกล่าว ยังถือไม่ได้ว่าเทศบาลตำบลบ้านแท่นได้รับความเสียหาย พฤติกรรมไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และไม่ปรากฏหลักฐานชี้ชัดได้ว่าราคา ในการจัดซื้อแพงกว่าความเป็นจริง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา กระบวนการคล้งโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ว่าการจัดซื้อรถดั๊กหน้าชุดหลังของเทศบาลตำบลบ้านแท่นเป็นไปโดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ เทศบาลตำบลบ้านแท่นได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่นในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในขณะนั้นรับผิดชอบเป็นเงิน จำนวน ๑๕๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแท่น ที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง จากกรมบัญชีกลางให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแท่น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านแท่น และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ ที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังในกรณีที่หน่วยงาน ของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ





แต่จะต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงตามหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัท ค. ว่า เทศบาลตำบลบ้านแท่นได้จ่ายเงินจำนวน ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท ให้แก่บริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลบ้านแท่น อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีจึงมีกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และคำสั่งจะมีผลใช้ยันต่อผู้ฟ้องคดีได้ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติว่า คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ดังนั้น แม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอยู่ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิดก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบซึ่งปรากฏตามสำเนาใบตอบรับทางไปรษณีย์ว่า หลานของผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับแทนเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแท่นจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๐๐๐ บาท ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแท่น และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๔๘๗/๒๕๖๓ และที่ อผ.๒๙๑/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

**๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## บทที่ ๑๘

### คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

#### ๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

##### ๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

###### ๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

ราคาซื้อขายที่ดินแปลงใกล้เคียงที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีที่มีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินกันภายหลังวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามคดีนี้เป็นเวลา ๒๓ เดือนเศษ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นราคาที่ซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่จะต้องเวนคืนที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอให้เพิ่มค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีราคาที่ซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่จะต้องเวนคืนที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนดังกล่าว ประกอบกับภายหลังจากการเวนคืนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีผลถึงขนาดที่จะทำให้ที่ดินพิพาทเปลี่ยนรูปไปหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้จากที่เป็นอยู่เดิม ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ คือ จากไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสม เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมายแล้ว



### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๐๘ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๓ ไร่ ๒ งาน ๙๕ ตารางวา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วน จำนวนเนื้อที่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาค ตำบลท่าแค ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อก่อสร้างคลองระบายน้ำลำเบ็ดตามโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๓,๗๕๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น จำนวน ๖ รายการ ตามบันทึกรายละเอียดการสำรวจทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีระบุว่า เป็นต้นยางพาราพันธุ์ดีขนาดกลาง จำนวน ๑๔๕ ต้น ต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ต้น ต้นมะม่วงพื้นบ้าน จำนวน ๓ ต้น ไม้ตง จำนวน ๑ กอ ต้นเทียมขนาดใหญ่ จำนวน ๑๔ ต้น และต้นหมากขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ ต้น รวมเป็นเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ๑๓๘,๕๓๒ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๒๓๒,๒๘๒ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) ชดใช้ค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๒๐๘ เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๖๘๗,๓๗๕ บาท และค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๙๕,๙๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งอยู่ในโซน ๐๕ บล็อก L หน่วยที่ ๔ (หน่วยสุดท้าย) ของบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ในอัตราไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อไม่ปรากฏว่ามีราคาที่ซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่จะต้องเวนคืนที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินสวนยางพารา ที่ดินนา และที่ดินในหน่วยที่ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต่ำกว่าไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับเป็นไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการปรับเพิ่มค่าทดแทนจากไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่สูงกว่า



ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดผังแสดงที่ตั้งที่ดินที่ถูกเวนคืน รูปถ่ายของที่ดิน เห็นได้ว่า สภาพที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและไม่ยื่นต้นชนิดอื่น ๆ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดติดกับถนนทางหลวงหรือทางสาธารณประโยชน์โดยตรง แต่มีถนนส่วนบุคคลเชื่อมต่อถึงพื้นที่โดยยังไม่ตัดโอนเป็นทางสาธารณประโยชน์ เพียงแต่เปิดให้มีการใช้เป็นทางเดินร่วมกัน หากจะผ่านที่ดินไปสู่ถนนได้ก็ต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่น โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จรดที่ดินของบุคคลอื่นทั้งสิ้น ซึ่งจะผ่านที่ดินได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง อีกทั้งภายหลังจากการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดียังคงมีสภาพรูปที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดคลองระบายน้ำ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นยางพาราและไม่ยื่นต้นชนิดอื่น ๆ ได้อีกประมาณ ๒ ไร่เศษ ซึ่งความเสียหายไม่มีผลถึงขนาดที่จะทำให้ที่ดินพิพาทเปลี่ยนรูปไปหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้จากที่เป็นอยู่เดิม ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้จากไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสม เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมายแล้ว อนึ่ง สำหรับราคาซื้อขายที่ดินแปลงใกล้เคียงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมานั้น ปรากฏว่าคู่สัญญาได้ทำการซื้อขายที่ดินกันเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเวลาภายหลังวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๒๓ เดือนเศษ กรณีจึงไม่อาจใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอให้เพิ่มค่าทดแทนได้ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สำหรับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น นั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นตามบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และราคาต้นไม้ยืนต้นประจำถิ่นที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในท้องที่อำเภอเมืองพัทลุงมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ปรับเพิ่มราคาขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดราคาต้นไม้ยืนต้นให้ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ คือ (๑) ต้นยางพาราพันธุ์ดีขนาดกลาง ต้นละ ๙๐๐ บาท (๒) ต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ ต้นละ ๘๕๐ บาท (๓) ต้นหมาก ขนาดใหญ่ ต้นละ ๒๕๒ บาท (๔) ต้นเทียมขนาดใหญ่ ต้นละ ๖๓ บาท (๕) ต้นมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านขนาดใหญ่ ต้นละ ๑,๐๐๘ บาท และ (๖) ไม้ตงขนาดใหญ่ จำนวน ๑ กอ กอละ ๒๕๒ บาท อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าต่อมาได้มีการปรับปรุงค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น จำนวน ๙ ชนิด ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดไว้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในกรณีที่ที่ดินถูกกำหนดให้อยู่ในเขตโครงการข่ายระบบไฟฟ้า อันเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินลักษณะเดียวกันกับการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ได้กำหนดราคาต้นไม้ยืนต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นปีที่มีการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีและเป็นราคาที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งมีความน่าเชื่อถือสามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนได้ ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นจึงสมควรนำเอาราคาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรวม ๖ รายการ ดังนี้ (๑) ต้นยางพาราพันธุ์ดีขนาดกลาง จากเดิมต้นละ ๘๐๐ บาท เป็นต้นละ ๒,๒๘๐ บาท เพิ่มขึ้นต้นละ ๑,๔๘๐ บาท จำนวน ๑๔๕ ต้น เป็นเงิน ๒๐๑,๕๕๐ บาท (๒) ต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ จากเดิมต้นละ ๘๕๐ บาท เป็นต้นละ ๒,๓๖๐ บาท เพิ่มขึ้นต้นละ ๑,๕๑๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๑๐ บาท (๓) ต้นหมากขนาดใหญ่ จากเดิมต้นละ ๒๕๒ บาท เป็นต้นละ ๘๐๐ บาท เพิ่มขึ้นต้นละ ๖๔๘ บาท จำนวน ๑๒ ต้น เป็นเงิน ๗,๗๗๖ บาท (๔) ต้นเทยขนาดใหญ่มาก จากเดิมต้นละ ๖๓ บาท เป็นต้นละ ๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นต้นละ ๔๓๗ บาท จำนวน ๑๔ ต้น เป็นเงิน ๖,๑๑๘ บาท (๕) ต้นมะม่วงพันธุ์พื้นบ้าน จากเดิมต้นละ ๑,๐๐๘ บาท เป็นต้นละ ๑,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นต้นละ ๔๙๒ บาท จำนวน ๓ ต้น เป็นเงิน ๑,๔๗๖ บาท และ (๖) ไม้ตงขนาดใหญ่ จากเดิมกอละ ๒๕๒ บาท เป็นราคากอละ ๑,๒๐๐ บาท เพิ่มขึ้นกอละ ๙๔๘ บาท เป็นเงิน ๙๔๘ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๑๙,๓๗๘ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๑๙,๓๗๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ที่ธนาคารออมสินกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒๕/๒๕๖๓)

กรณีที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ในโซน ๐๑ บล็อก เอฟ หน่วยสุดท้าย ในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ดินตาบอด ไม่ติดกับทางสาธารณะโดยตรง ต้องอาศัยทางส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่มีราคาซื้อขายที่ดินที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ที่ดินหน่วยที่ต่ำสุด (หน่วยสุดท้าย) ราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท สำหรับที่ดินในหน่วยอื่น ๆ ให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับการปรับเป็นราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี และถือได้ว่าได้มีการหยิบยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งขึ้นมาพิจารณา



เพื่อกำหนดค่าทดแทนแล้ว การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วย มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกกำหนดให้อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ทั้งหมด ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบและความเสียหายในการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา เนื่องจากถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ อันเห็นได้ชัดว่า ผลจากการเวนคืนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ จึงควรเพิ่มค่าทดแทนสำหรับความเสียหายดังกล่าวอีกร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๒๑๒,๖๒๕ บาท จึงจะเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๕ ไร่ ๘๒ ตารางวา ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วน จำนวนเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา และต้นไม้ยืนต้นในที่ดิน จำนวน ๑๕ รายการ อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลจันทาน ตำบลท่าแค ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตามโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง (คลองระบายน้ำลำเบ็ด) จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๕,๒๕๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๖๗๓,๒๖๕ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นในรายการค่าทดแทนยางพาราพันธุ์ดีเพิ่มเป็นต้นละ ๓,๐๐๐ บาท แต่รัฐมนตรีฯ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มเป็นราคาต้นละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีอยู่ในโซน ๐๑ บล็อก เอฟ หน่วยสุดท้าย ในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติ



ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ว่า เนื่องจากไม่มีราคาซื้อขายที่ดินที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ที่ดินหน่วยที่ต่ำสุด (หน่วยสุดท้าย) ราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕๐ บาท สำหรับที่ดินในหน่วยอื่น ๆ ให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับการปรับเป็นราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กรณีจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับ สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนการเวนคืนมีสภาพเป็นที่ดินตาบอด ไม่ติดกับทางสาธารณะ โดยตรง มีถนนลูกรังซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลของนาง น. พี่สาวของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ก่อสร้าง ตัดตรงไปยังที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ทางส่วนบุคคล เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะไปเชื่อมต่อกับถนนลาดยางที่ไปสู่ตำบลลำสินธุ์ แต่ถนนดังกล่าว ไม่ได้ติดต่อกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับถนนลาดยางไปสู่ตำบลลำสินธุ์มีที่ดินของพันตำรวจโท ท. และลำห้วยกั้นอยู่ กรณีจึงฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคา เบื้องต้นฯ ได้หยิบยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนแล้ว การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่หลังจากถูกเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากเดิมที่มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๘๒ ตารางวา ถูกกำหนดให้อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่เพียง ๓ งาน ๘๑ ตารางวา ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเนื้อที่เดิม โดยที่ดินส่วนที่เหลืออยู่มีรูปลักษณะแปลงที่ดินเป็นแนวยาวคล้ายรูปสามเหลี่ยม และผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินดังกล่าวทำสวนยางพาราในการเลี้ยงชีพ การที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกกำหนดให้อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ทั้งหมด ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบและความเสียหายในการประกอบอาชีพ เนื่องจากถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ อันเห็นได้ชัดว่าผลจากการเวนคืนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ จึงควรเพิ่มค่าทดแทนสำหรับความเสียหายดังกล่าวอีกร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๒๑๒,๖๒๕ บาท จึงจะเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ในส่วนของค่าทดแทนในรายการ ต้นยางพาราพันธุ์ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาราคาค่าทดแทนต้นไม้ตามบัญชีมาตรฐาน การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้และไม่ผลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้อนุมัติหลักการไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และปรับปรุงค่าทดแทนต้นไม้และไม่ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ชนิด เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น ไม่ปรากฏรายละเอียดที่มาของการกำหนดค่าทดแทนต้นยางพาราที่ชัดเจน แต่ตามเอกสารการประเมินค่าชดเชยสวนยางกรณีต้นยางถูกตัดโค่นหรือถูกทำลาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และเอกสารข้อมูลประกอบ ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณการ





ต้นทุนการปลูกยางพารา การบำรุงรักษาและการกรีด ผลผลิตและรายได้ของชาวสวนยาง ค่าชดเชยสวนยาง และราคาผลผลิตยาง รวมทั้งค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวระบุว่า เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดค่าชดเชยกรณีต้นยางถูกตัดโค่นหรือถูกทำลาย โดยสาเหตุต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวแสดงข้อมูลที่เห็นได้เบื้องต้นว่า ต้นยางสามารถกรีดให้ผลผลิตในอายุยางปีที่ ๗ และสามารถให้ผลผลิตไปจนถึงอายุยางปีที่ ๒๒ การที่ต้นยางของผู้ฟ้องคดีถูกตัดโค่นในขณะอายุยางปีที่ ๑๖ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสจากการมีรายได้จากต้นยาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้กำหนดบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนในกรณีที่ดินถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายพลังงานซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับการเวนคืน โดยกำหนดค่าทดแทนต้นยางพาราพันธุ์ดีออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่ ๑) ขนาดเล็ก กรีดไม่ได้ ความเจริญเติบโตวัดรอบต้นไม้ถึง ๑๒ เซนติเมตร ราคาต้นละ ๑,๑๒๐ บาท ๒) ขนาดกลาง กรีดไม่ได้ ความเจริญเติบโตวัดรอบต้นไม้ถึง ๓๒ เซนติเมตร ราคาต้นละ ๒,๒๙๐ บาท และ ๓) ขนาดใหญ่ กรีดได้ ความเจริญเติบโตวัดรอบต้นตั้งแต่ ๓๒ เซนติเมตร ขึ้นไป ราคาต้นละ ๒,๕๒๐ บาท ซึ่งเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยหน่วยงานของรัฐในปีเดียวกันกับที่มีการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดไว้สำหรับต้นยางพาราพันธุ์ดี ขนาดใหญ่ กรีดได้ ความเจริญเติบโตวัดรอบต้นตั้งแต่ ๓๒ เซนติเมตร ขึ้นไป ราคาต้นละ ๒,๕๒๐ บาท มากำหนดค่าทดแทนต้นไม้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนจำนวน ๓๔๐ ต้น เป็นเงิน ๘๕๖,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าต้นยางพาราแล้ว ๕๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับเพิ่มเป็นเงิน ๓๔๖,๘๐๐ บาท จึงจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้อยู่ในแนวเขตที่ดินที่เวนคืนให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๕๙,๔๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๖๔)



เมื่อที่ดินพิพาทถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคาซื้อขายที่ดินตามปกติหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ต้องนำมาใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินนั้นควรเป็นราคาซื้อขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้ในปีที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนดังกล่าว การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและบัญชีการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินรายแปลงของบริษัทที่ปรึกษาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่ให้ปรับลดราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนทุกแปลงตามบัญชีราคาค่าทดแทนที่ดินที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอลงอีกร้อยละ ๑๐ เนื่องจากปรากฏว่าในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ชุดเดิมประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๓ กรมที่ดินได้ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว โดยราคาประเมินที่ดินในภาพรวมลดลงจากช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมาณร้อยละ ๒๐-๓๐ ประกอบกับข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า มีการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งที่ดินแปลงพิพาทไม่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่ตั้งที่ดินที่แท้จริง โดยมีการรับฟังว่าที่ดินพิพาทตั้งอยู่ที่ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๓๕ ระยะ ๔,๐๐๐ เมตร มีทางเข้าออกเป็นถนนลาดยาง กว้าง ๒๕ เมตร แต่ที่ถูกต้องที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ติดทางหลวงสายบางแค-ตลิ่งชัน (๓๐๔) หรือถนนกาญจนาภิเษก และมีสภาพถนนด้านหน้าที่ดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓๖ เมตร เขตทางกว้าง ๘๘ เมตร เช่นนี้ การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงพิพาทย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ได้คำนึงถึงราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับและไม่คำนึงถึงสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของที่ดินตามที่กำหนดในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๔๙๕ แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา โดยนาย อ. เจ้าของที่ดินเดิมจดทะเบียนโอนขายให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนเจริญสุขนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔ คิดเป็นเนื้อที่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา โดยกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามลำดับ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางละ ๑๒,๖๐๐ บาท



ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๑๒,๖๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๗๐,๐๐๐ บาท ต่อมา รัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินอีกตารางวาละ ๙,๙๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๒๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจากตารางวาละ ๒๒,๕๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินการเพื่อจะเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๔-๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและบัญชีการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินรายแปลงของบริษัทที่ปรึกษาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่เนื่องจากราคาที่ดินที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประชุมเพื่อกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินโนนดที่ดินเลขที่ ๔๖๔๙๕ แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กรมที่ดินได้ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว โดยราคาประเมินที่ดินในภาพรวมลดลงจากช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมาณร้อยละ ๒๐-๓๐ ประกอบกับประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจและการเงินและที่ดินมีราคาผันผวน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงมีมติให้ปรับลดราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนทุกแปลงตามบัญชีราคาค่าทดแทนที่ดินที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอลงอีกร้อยละ ๑๐ เพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ต่อมา เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ สิ้นผลใช้บังคับ แต่การดำเนินการเพื่อจะเวนคืนยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกใช้บังคับ และคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ชุดใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีมติให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ชุดเดิมกำหนดไว้เช่นนี้ การกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวย่อมไม่เป็นธรรมเพราะราคาซื้อขายที่ดินตามปกติหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ต้องนำมาใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินนั้นควรเป็นราคาซื้อขาย



หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีที่ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีราคาสูงกว่าราคาซื้อขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นปีที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ชุดใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดค่าทดแทน ที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าว อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการในการเวนคืนที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ ก็มีได้เกิดจากความผิดของเจ้าของที่ดินดังกล่าวหรือผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เอง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ดังกล่าวจึงไม่อาจอ้างเหตุเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือราคาซื้อขายที่ดินที่ลดต่ำลง รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจต่ำลงมาเพื่อลดเงินค่าทดแทนที่ดินแก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวหรือผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ยังปรากฏว่าข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๔๙๕ จากการสำรวจของบริษัท ที่ปรึกษาที่ระบุว่า ที่ดินข้างต้นตั้งอยู่ที่ซอยจรูญสุนทวงศ์ ๓๕ ระยะ ๔,๐๐๐ เมตร มีทางเข้าออกเป็นถนนลาดยาง กว้าง ๒๕ เมตร เป็นที่ว่าง ยังไม่ถม ลึก ๑-๑.๕๐ เมตร และไม่ปรากฏ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ชัดแย้งกับแผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดินตามเอกสารท้ายคำให้การ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ระบุว่า ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ติดทางหลวงสายบางแค-ตลิ่งชัน (๓๐๔) หรือถนนกาญจนาภิเษก และมีสภาพถนนด้านหน้าที่ดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓๖ เมตร เขตทางกว้าง ๘๘ เมตร จึงเห็นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวจากการสำรวจ ของบริษัทที่ปรึกษาไม่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่ตั้งที่ดินที่แท้จริง อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริง เกี่ยวกับราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามที่บริษัทที่ปรึกษาจัดทำขึ้นว่า กลุ่มที่ดิน บริเวณซอยจรูญสุนทวงศ์ ๓๕ (แขวงบางพรหม) มีราคาประเมินไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท มีราคาซื้อขาย ตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ราคาค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และกลุ่มที่ดินบริเวณถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) (แขวงบางเขิน) มีราคา ประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ๑๙,๕๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ว่าง ความลึกไม่เกิน ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ความลึก ๔๐-๘๐ เมตร ตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท ความลึก ๘๐-๑๒๐ เมตร ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ความลึก ๑๒๐-๑๖๐ เมตร ตารางวาละ ๒๕,๐๐๐ บาท ความลึก ๑๖๐-๒๐๐ เมตร ตารางวาละ ๒๑,๘๐๐ บาท และความลึกเกิน ๒๐๐ เมตร ตารางวาละ ๑๙,๕๐๐ บาท การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่ บริษัทที่ปรึกษาเสนอ และปรับลดลงร้อยละ ๑๐ คิดเป็นเงินค่าทดแทนตารางวาละ ๑๒,๖๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ได้คำนึงถึงราคาซื้อขาย ตามปกติในท้องตลาดในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ



พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ และไม่คำนึงถึงสภาพ และที่ตั้งที่ถูกต้องของที่ดินตามที่กำหนด ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๔๙๕ ตั้งอยู่ติดทางหลวงสายบางแค-ตลิ่งชัน (๓๔๐) หรือถนนกาญจนาภิเษก มีสภาพถนนด้านหน้า ที่ดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓๖ เมตร เขตทางกว้าง ๘๘ เมตร และเมื่อพิจารณา รูปแปลงที่ดินตามมาตราส่วนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินปรากฏว่าแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความลึก ไม่เกิน ๔๐ เมตร จึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ลดลงร้อยละ ๑๐ จากราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา หรือ ๑๘๘ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงขอรับ ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีแล้ว จำนวน ๔,๒๕๒,๕๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๓๐๗,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้นจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๐/๒๕๖๔)

การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ นำราคาซื้อขายที่ดินตามหลักฐานหนังสือสัญญาขายที่ดินจำนวน ๓ แปลง ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในโซน บล็อก และหน่วยเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเพิ่มค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในโซน บล็อก และหน่วยเดียวกันในจำนวนที่เท่ากันทุกแปลง รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งที่สภาพทำเล และที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีดีกว่าที่ดินแปลงอื่น ย่อมเป็นการไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมิได้พิจารณาถึงสภาพ ทำเล และที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยในกรณีนี้ ราคาค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีควรเป็นราคาสูงสุดที่มีการซื้อขายกัน

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๘ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา ซึ่งที่ดินทั้งหมดอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบ่อมี อำเภอกะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี



พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง โดยกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้อัตราไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๑๓,๘๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการพิจารณาให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑,๙๔๔,๒๓๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงที่ถูกเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ ในอัตราไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มีมติปรับเพิ่มค่าทดแทนเป็นไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ตามราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายที่ดินจำนวน ๓ แปลง ตามที่ปรากฏหลักฐานหนังสือสัญญาขายที่ดินที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๓ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในโซน บล็อก และหน่วยเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีราคาซื้อขายกันในราคาไร่ละ ๗๘,๐๔๐.๒๐ บาท ๗๖,๖๓๖ บาท และ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ แต่การเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้อัตราไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ดังกล่าว เป็นการเพิ่มค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ (ที่ดินติดถนน ซอย ทาง คลอง ห้วย อ่างเก็บน้ำ) ที่อุทธรณ์ขอค่าทดแทนเพิ่มจำนวน ๒๘๗ แปลง รวมทั้งแปลงของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้พิจารณาเป็นรายแปลงว่า ที่ดินแต่ละแปลงมีสภาพ ทำเลที่ตั้งแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านหนึ่งติดทางสาธารณประโยชน์ยาวตลอดด้าน และมีอีกด้านหนึ่งติดร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสภาพ ทำเลที่ตั้งดีกว่าที่ดินแปลงอื่นที่ติดถนน ซอยทาง คลอง ห้วย หรืออ่างเก็บน้ำเพียงด้านเดียว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีควรมีราคาซื้อขายกันไม่ต่ำกว่าราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่มีราคาซื้อขายสูงสุดของที่ดินที่อยู่ในโซน บล็อก และหน่วยเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ นำเอาราคาซื้อขายที่ดินสามแปลงดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ย และกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

